



MANUALE • CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

CAD

Concorso RIPAM 1340 Funzionari · Materiale didattico

VERSIONE

1

DATA

2026-05-12

DIRITTI

Uso personale · Tutti i
diritti riservati

Prima di utilizzare questi materiali

Sintesi dei 4 punti chiave dai Termini di utilizzo. I Termini completi sono disponibili online sul sito.

01 • Garanzia di risultato

Nessuna garanzia di superamento

Ripam Studio Craft fornisce materiali didattici di qualità costruiti su normativa ufficiale e revisionati manualmente. Non garantisce il superamento dell'esame o del concorso: il risultato dipende da conoscenze di partenza, impegno nello studio e fattori non controllabili. I materiali sono un supporto, non un sostituto dello studio individuale (Termini §3).

02 • Diritti d'uso

Solo per uso personale

I materiali ricevuti sono destinati esclusivamente all'uso personale di studio. È vietata la riproduzione, distribuzione, condivisione con terzi, rivendita o pubblicazione online dei contenuti, ai sensi della L. 633/1941 sul diritto d'autore. In caso di violazioni il Titolare si riserva di tutelarsi nelle sedi competenti (Termini §6).

03 • Generazione AI + RAG

Verifica le fonti normative primarie

I contenuti sono generati con tecniche di AI e RAG (Retrieval-Augmented Generation) a partire da testi normativi ufficiali, con revisione manuale. Possono contenere imprecisioni o non riflettere aggiornamenti successivi alla data di consegna. Prima di utilizzare i contenuti per scelte critiche verificali sulle fonti normative primarie citate nel materiale (Termini §7).

04 • Politica correzioni

60 giorni per segnalare errori

Hai 60 giorni dalla data di consegna per segnalare errori fattuali, imprecisioni normative, refusi gravi o link non funzionanti scrivendo a ripamstudiocraft@gmail.com. Le correzioni verificate vengono pubblicate in una nuova versione entro 72 ore lavorative dalla segnalazione e ti vengono rinviate senza costi aggiuntivi (Termini §8).

TERMINI COMPLETI E PRIVACY POLICY

ripam-studio-craft.vercel.app/termini

ripam-studio-craft.vercel.app/privacy

Indice dei Capitoli

20 capitoli — 356 domande d'esame analizzate

01	Principi generali e ambito di applicazione del CAD	MEDIA FREQ.	16 dom.
02	Definizioni fondamentali: documento informatico e analogico	MEDIA FREQ.	35 dom.
03	Copie informatiche, duplicati e dematerializzazione	MEDIA FREQ.	18 dom.
04	Firma digitale e firma elettronica	MEDIA FREQ.	31 dom.
05	Certificatori e dispositivi di firma	APPROFONDIMENTO	7 dom.
06	Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici	MEDIA FREQ.	11 dom.
07	Domicilio digitale	MEDIA FREQ.	27 dom.
08	Posta Elettronica Certificata (PEC)	MEDIA FREQ.	15 dom.
09	SPID e identita' digitale	MEDIA FREQ.	21 dom.
10	Carta d'identita' elettronica e Carta Nazionale dei Servizi	MEDIA FREQ.	14 dom.
11	Diritto all'uso delle tecnologie e partecipazione digitale	MEDIA FREQ.	13 dom.
12	AgID: ruolo, compiti e Piano Triennale	MEDIA FREQ.	22 dom.
13	Responsabile per la Transizione Digitale e Difensore Civico Digitale	MEDIA FREQ.	12 dom.
14	Trasmissione dei documenti informatici tra PA e verso cittadini/imprese	MEDIA FREQ.	23 dom.
15	Fascicolo informatico e gestione documentale	MEDIA FREQ.	17 dom.
16	Conservazione dei documenti informatici	MEDIA FREQ.	12 dom.
17	Dati aperti, formato aperto e interoperabilita'	MEDIA FREQ.	23 dom.

18	Basi di dati di interesse nazionale e ANPR	APPROFONDIMENTO	10 dom.
19	Linee guida AgID e regole tecniche	MEDIA FREQ.	11 dom.
20	Pagamenti elettronici e servizi digitali della PA	MEDIA FREQ.	18 dom.

Principi generali e ambito di applicazione del CAD

16 domande d'esame

1.1. Introduzione: cos'è il CAD

Il **Codice dell'Amministrazione Digitale** (CAD) è il **D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82** e successive modifiche e integrazioni. Si tratta di un **decreto legislativo** -- non di un decreto ministeriale, né di una direttiva interna, né di un regolamento europeo.

Il CAD è il testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e con le imprese (Art. 1 e ss. del D.Lgs. 82/2005).

Il CAD contiene, tra l'altro, le norme concernenti i **documenti informatici** e la **firma digitale** (Art. 1, co. 1, lett. p) e s) del D.Lgs. 82/2005).

ATTENZIONE -- Natura giuridica del CAD:

Nei quiz viene spesso chiesto "cos'è il CAD" o "qual è la sua natura giuridica". Il CAD è un **decreto legislativo** (D.Lgs. 82/2005). Non è un decreto ministeriale, non è una direttiva interna, non è un regolamento europeo. L'acronimo CAD sta per **Codice dell'Amministrazione Digitale** -- non "Centro di Assistenza Digitale", non "Comitato per l'Automazione dei Dati", non "Canale di Accesso Documentale".

1.2. Finalita' del CAD (Art. 2, co. 1)

L'Art. 2, co. 1 del D.Lgs. 82/2005 stabilisce che **lo Stato, le Regioni e le autonomie locali** assicurano:

- la **disponibilita'**
- la **gestione**
- l'**accesso**
- la **trasmissione**
- la **conservazione**
- la **fruibilita'**

dell'informazione **in modalita' digitale**.

Questi soggetti si organizzano e agiscono utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel modo piu' adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti.

ATTENZIONE -- "Chi assicura la disponibilita' digitale":

La domanda ricorre frequentemente nei quiz. La risposta e' sempre: **Stato, Regioni e autonomie locali** (Art. 2, co. 1). Non "Governo, Senato e Camera", non "gestori di reti e fornitori di servizi", non "agenzie di stampa ed editori online".

1.3. Ambito soggettivo di applicazione (Art. 2, co. 2)

L'Art. 2, co. 2 del D.Lgs. 82/2005 individua tre categorie di soggetti a cui si applicano le disposizioni del CAD:

Lettera	Soggetti destinatari	Dettaglio
a)	Pubbliche amministrazioni	Quelle di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, nel rispetto del riparto di competenze ex art. 117 Cost., comprese le autorità di sistema portuale e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
b)	Gestori di servizi pubblici	Ivi comprese le società quotate, limitatamente ai servizi di pubblico interesse
c)	Società a controllo pubblico	Come definite dal D.Lgs. 175/2016, escluse le società quotate che non rientrino nella categoria sub b)

ATTENZIONE -- I gestori di servizi pubblici e l'ambito limitato:

Le disposizioni del CAD si applicano ai gestori di servizi pubblici **in relazione ai servizi di pubblico interesse** (Art. 2, co. 2, lett. b)). Questo significa che l'ambito non e' illimitato, ma circoscritto all'attivita' di pubblico interesse. Nei quiz, questa precisazione puo' fare la differenza tra la risposta corretta e un distrattore.

ATTENZIONE -- Le societa' quotate:

Le societa' quotate sono incluse tra i gestori di servizi pubblici (lett. b), ma sono **escluse** dalla categoria "societa' a controllo pubblico" (lett. c) se non rientrano nella lett. b). In altri termini, una societa' quotata che gestisce un servizio di pubblico interesse e' soggetta al CAD; una societa' quotata che non gestisce servizi di pubblico interesse non vi e' soggetta.

ESEMPIO PRATICO:

La societa' Alfa S.p.A. e' interamente partecipata dal Comune di Roma e gestisce il servizio di raccolta rifiuti. In quanto societa' a controllo pubblico che gestisce un servizio di pubblico interesse, e' soggetta al CAD sia ai sensi della lett. b) sia della lett. c) dell'art. 2, co. 2. La societa' Beta S.p.A., quotata in borsa, che produce software per privati e non gestisce alcun servizio pubblico, non e' soggetta al CAD.

1.4. Applicazione ai privati (Art. 2, co. 3)

Alcune disposizioni del CAD si applicano **anche ai privati**, ove non diversamente previsto. In particolare, l'Art. 2, co. 3 del D.Lgs. 82/2005 estende ai privati le norme relative a:

- **Documento informatico, firme elettroniche e servizi fiduciari** (Capo II)
- **Riproduzione e conservazione dei documenti** (artt. 43 e 44)
- **Domicilio digitale e comunicazioni elettroniche** (art. 3-bis e Capo IV)
- **Identita' digitale** (artt. 3-bis e 64)

1.5. Applicazione agli organismi di diritto pubblico (Art. 2, co. 4)

Le disposizioni del **Capo V** del CAD, concernenti l'**accesso ai documenti informatici** e la **fruibilita' delle informazioni digitali**, si applicano anche agli **organismi di diritto pubblico** (Art. 2, co. 4 del D.Lgs. 82/2005).

1.6. Rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Art. 2, co. 5)

Le disposizioni del CAD si applicano **nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali** e, in particolare, delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) -- Art. 2, co. 5 del D.Lgs. 82/2005.

ATTENZIONE -- Il vincolo del rispetto della privacy:

Questa clausola e' oggetto frequente di quiz. Il CAD non deroga mai alla normativa sulla protezione dei dati personali: le sue disposizioni si applicano **nel rispetto** del D.Lgs. 196/2003. Non e' necessaria una "verifica di compatibilita' con le norme europee sul commercio elettronico", ne' l'adozione del piano triennale per l'informatica.

1.7. Esclusioni dall'ambito di applicazione (Art. 2, co. 6)

L'Art. 2, co. 6 del D.Lgs. 82/2005 prevede importanti **esclusioni**. Le disposizioni del CAD **non si applicano** limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di:

Attività/funzione esclusa
Ordine e sicurezza pubblica
Difesa e sicurezza nazionale
Polizia giudiziaria
Polizia economico-finanziaria
Consultazioni elettorali
Comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile

Le disposizioni del CAD **si applicano** al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, **in quanto compatibili** e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.

ATTENZIONE -- Le esclusioni nei quiz:

Le domande d'esame elencano spesso attività escluse mescolandole con attività non escluse. Memorizzare l'elenco completo: ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria, polizia economico-finanziaria, consultazioni elettorali, comunicazioni di emergenza di protezione civile. **Non** sono escluse: la polizia amministrativa locale, le attività di gestione del personale, l'ordine e sicurezza "civile" (formulazione inesatta usata come distrattore).

ESEMPIO PRATICO:

Il Ministero dell'Interno, nell'esercizio delle proprie funzioni di ordine e sicurezza pubblica, non è tenuto ad applicare le disposizioni del CAD. Tuttavia, lo stesso Ministero, per le proprie attività amministrative ordinarie (gestione del personale, appalti, comunicazioni con i cittadini), è soggetto al CAD come qualsiasi altra PA.

1.8. Diritto all'uso delle tecnologie (Art. 3)

L'Art. 3, co. 1 del D.Lgs. 82/2005 sancisce un principio fondamentale: **chiunque** ha il diritto di usare, **in modo accessibile ed efficace**, le soluzioni e gli strumenti previsti dal CAD nei rapporti con i soggetti di cui all'art. 2, co. 2 (PA, gestori di servizi pubblici, società a controllo pubblico).

Questo diritto si estende anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.

ATTENZIONE -- "Chiunque", non categorie ristrette:

Il diritto di usare le soluzioni digitali del CAD spetta a **chiunque** -- non solo ai cittadini residenti in UE, non solo alle imprese certificate, non solo ai dipendenti degli enti pubblici. La formula "in modo accessibile ed efficace" è parte integrante della norma.

1.9. Trasmissione telematica dei documenti alla PA (Art. 45)

La disciplina completa della trasmissione telematica è trattata nel → vedi Cap. 14. (Trasmissione e comunicazione telematica).

Principio fondamentale (Art. 45, co. 1): i documenti trasmessi da chiunque a una PA con **qualsiasi mezzo telematico o informatico**, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione **non deve essere seguita** da quella del documento originale. Il principio riguarda tutti i documenti da presentare alla PA.

1.10. Le definizioni fondamentali dell'Art. 1

L'Art. 1, co. 1 del D.Lgs. 82/2005 contiene le definizioni essenziali per l'intero Codice. Le principali, ai fini dell'esame, sono:

Lettera	Termine	Definizione
0a)	AgID	Agenzia per l'Italia digitale (art. 19 D.L. 83/2012, conv. L. 134/2012)
c)	Carta d'identita' elettronica	Documento d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali
d)	Carta nazionale dei servizi	Documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle PA
i-bis)	Copia informatica di documento analogico	Documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto
i-ter)	Copia per immagine su supporto informatico	Documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto
i-quater)	Copia informatica di documento informatico	Documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto, su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari
i-quinquies)	Duplicato informatico	Documento informatico ottenuto mediante memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario
l-bis)	Formato aperto	Formato di dati reso pubblico, documentato esaurivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici
n-ter)	Domicilio digitale	Indirizzo elettronico eletto presso un servizio di PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (Reg. eIDAS)
p)	Documento informatico	Documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

Lettera	Termine	Definizione
p-bis)	Documento analogico	Rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
s)	Firma digitale	Particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche (una pubblica e una privata) correlate tra loro
u-quater)	Identita' digitale	Rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi
v-bis)	Posta elettronica certificata (PEC)	Sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio e di fornire ricevute opponibili ai terzi
dd)	Interoperabilita'	Caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi
ff)	Linee guida	Regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'art. 71

ATTENZIONE -- Copia informatica vs. duplicato informatico:

La distinzione e' sottile ma cruciale nei quiz. La **copia informatica** di un documento informatico ha contenuto identico ma **diversa sequenza di valori binari**. Il **duplicato informatico** ha la **medesima sequenza di valori binari**. La copia per immagine ha contenuto **e forma** identici (es. scansione).

1.11. Il Regolamento eIDAS e la PEC (Art. 1, co. 1-bis e 1-ter)

L'Art. 1, co. 1-bis del D.Lgs. 82/2005 rinvia alle definizioni del **Regolamento eIDAS** (Reg. UE n. 910/2014) in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari.

L'Art. 1, co. 1-ter stabilisce un principio di equivalenza: ove la legge consente l'utilizzo della **posta elettronica certificata**, e' ammesso anche l'utilizzo di altro **servizio elettronico di recapito certificato qualificato** ai sensi del Regolamento eIDAS.
